

通讯地址履行送达义务。乙方如果迁址或变更电话，应当及时书面通知另一方。

十、调解及仲裁

甲乙双方在履行本合同如发生争议，可先协商解决；不愿协商或协商不成的，可以向甲方公司职工代表大会申请调解；调解无效，可在争议发生之日起六十日内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁决不服的，可在十五日内向人民法院提起诉讼。

编号\_\_\_\_\_

十一、本劳动合同的条款与国家、省、市的新颁布的法律、法规、规章不符的、按新的法律、法规、法章执行。

十二、双方认定为需要约定的其他事项：

- 1、乙方在履行职责过程中知悉的对甲方财产安全、保值增值、竞争力构成影响的技术秘密和商业秘密，负有保密义务。如有违反，应承担赔偿责任。
- 2、乙方应遵守甲方现有和今后依法有效的《员工手册》及其他规章制度的约束，如有违反按规处罚。
- 3、甲方根据经营管理需要及乙方的工作能力、工作表现、在不降低乙方正常工作时间工资的条件，可以调整乙方的工作内容。
- 4、本合同到期后，甲方不另行通知乙方的，视为甲方愿意以本合同同约定的待遇继续聘用乙方，乙方不愿意续聘的，应书面通知甲方。
- 5、乙方未按本合同的规定提前通知甲方而解除本合同，或离职时未能配合乙方完成正常的工作及公司财产移交，甲方有权暂停工资及离职相关费用结算。
- 6、本合同所约定的基本工资低于本地最低工资标准时，基本工资自动调整至本地最低工资标准。
- 7、本合同中的经济补偿金以《劳动合同法》相关规定执行
- 8、甲方有权对乙方履行制度的情况进行检查、监督、考核和奖惩。

十二、双方约定下列文件为本合同附件，与本合同具有同等效力：

- 1、甲方现有和今后依法有效的《员工手册》及其他规章制度；
- 2、甲方现有和今后依法有效的劳动定额、单价标准；
- 3、\_\_\_\_\_

本合同（含附件）一式两份，双方签字后，甲方必须将其中一份交给乙方持有，并按规定办理劳动合同签收手续。如甲方不把其中一份交给乙方持有的，由甲方承担相应的法律责任。

甲方(盖章)： \_\_\_\_\_

乙方(签名)：  **签名，按手印**  
**注意：手印指纹要清晰**

法定代表人(签名)： \_\_\_\_\_

合同签订日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同签订日期： 2020年02月26日 **注意：日期填写入职日期**

# 劳 动 合 同

用人单位（甲方）： 中山市博路德幕墙门窗系统有限公司

职 工（乙方）： 林永宝  
**填写姓名**

劳动保障政策法规咨询电话：12333



甲方(用人单位)

乙方(劳动者)

名称：\_

中山市博路德幕墙门窗系统有限公司广州分公司

名称：林永宝 填写入职者的姓名

法定代表人（主要负责人）：陆瑞娟

身份证号码：填写入职者的身份证

住所（地址）：广东省广州市

住址：填写入职者的现居住地址

海珠区财智大厦 1502 室

联系电话：

联系电话：13922119553 填写入职者的电话

甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和国家及省的有关规定，甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

### 一、劳动合同期限

（一）合同期限

双方同意选择以下第 1 种形式确定本合同期限：

1、固定期限：自 2020 年 02 月 26 日起至 2023 年 02 月 25 日止。

2、无固定期限：自 / 年 / 月 / 日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止。

3、以完成一定的工作（任务）为期限。自 / 年 / 月 / 日起至 / 工作（任务）完成时止并以完成 / 止。

（二）使用期限

双方同意按一下第 2 种方式确定试用期（试用期包括在合同期内）

1、无试用期。

2、试用期自 2020 年 2 月 26 日起至 2020 年 5 月 25 日止。

### 二、工作内容和工作地点

（一）乙方的岗位（工种）为 \ 工作类别（工人类、管理类）为 管理类，职务为 设计师，从事的工作内容为 详见岗位说明书。

（二）乙方的工作地点为 广东省广州市海珠区财智大厦 1502。

### 三、工作时间和休息休假

（一）甲、乙双方同意按以下第 1 种方式确定乙方的工作时间：

1、标准公示制，甲方安排乙方每日正常工作时间不超过 8 小时，每周正常工作时间不超过 40 小时，每周至少休息一天。

2、综合计算工时工作制，周期内平均每日工作时间 8 小时，平均每周工作时间 40 小时。

3、不定时工作制的，工作时间和休息休假乙方自行安排。

（二）甲方按规定给予乙方享受法定休假日带薪假期。

### 四、劳动报酬

（一）甲乙双方协商，确定按下列第 1 种工资形式执行。

1、计时工资。乙方试用期月正常工作时间工作 2100 元，试用期满月正常工作时间工作定位 / 元（计算加班工作基数）。乙方正常工作时间工作不低于本市最低工资标准。

2、计件工资。甲方应制定科学合理确定劳动金额和计件单价，并予以公布（计算加班工资的基数）乙方在正常工作时间完成劳动定额的，其正常工作时间工资不得低于本市最低工资标准。

（二）甲方工资支付周期为一个月，定每月 20-31 日为发薪期，如遇节假日或休息日，则提前到最近的工作日支付。

（三）甲方安排乙方加班的，按国家及省有关规定计发乙方加班或延长工作时间工资。

### 五、社会保险和福利待遇

（一）甲乙双方应依法参加社会保险，甲方应每月从乙方工资中代扣缴个人应当缴纳的各项社会保险费。

（二）其他福利待遇

按照国家、省有关规定和现行或今后依法有效的甲方规章制度和《员工手册》执行。

### 六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

（一）甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所，如乙方工作过程中可能产生职业病危害，甲方应如实告知乙方，并按照《职业病防治法》的规定保护乙方的健康及其相关权益。

（二）甲方根据乙方从事的工作岗位，按国家有关规定，发给乙方必要额度劳动保护用品。

（三）甲方按照国家、省的有关规定，做好女职工的劳动保护和保健工作。

（四）乙方患职业病、因工负伤或者因工死亡的，甲方应按《工伤保险条例》、《广东省劳动合同管理规定》等规定办理。

### 七、劳动合同的变更

（一）除本合同约定事项外，任何一方要求变更本合同的有关内容，都应以书面形式通知对方。

（二）除本合同约定事项外，甲乙双方经协商一致，可以变更本合同，并办理书面变更手续。

### 八、劳动合同的解除和终止

劳动合同解除、终止，按照《劳动法》、《劳动合同法》规定执行。具体情形由甲方现在和今后依法有效地规章制度、《员工手册》予以明确。

### 九、通知和送达

甲乙双方在本劳动合同履行过程中相互发出所有通知、文件、文书等；均可以当面交付或以本劳动合同所列明的

职务填以下几个选项之一：  
项目员  
设计师  
投标员  
。。。问shak确认。

标准填写